

הסכם הלוואה

שנערך ונחתם ביום 8 בחודש אפריל, שנת 2025

בין:

לבין:

אובליגו א.א.פ. אדוונס פייננס (2016) בע"מ 1. אזולאי ג'אן חנן ת.ז. 302347471

ח.פ. 515501799 2. אזולאי הילה ת.ז. 066567991

מען: נחניאלי 2/22 נהריה

(להלן: "החברה" / "המלווה") (להלן: "הלווה")

מצד אחד;מצד שני;

הואיל והלווה מבקש לקבל מהחברה הלוואה, והחברה הסכימה להעמיד ללווה הלוואה, בהתאם לתנאים המפורטים בטופס פרטי ההלוואה, כנגד הבטוחות כמפורט להלן ובהתאם למסמכי הבטוחות, ובכפוף לתנאים כמפורט בהסכם זה;

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

ההצהרות וההתחייבויות הניתנות ע"י הלווה במסגרת הסכם זה ויתר מסמכי העסקה ניתנו נכון למועד חתימת ההסכם, אולם הן תיוותרנה בתוקפן ותחייבנה את הלווה למשך כל תקופת ההלוואה ועד לפירעונה המלא, עפ"י תנאי הסכם זה.

חלק א' - תנאים כלליים**1. מבוא, נספחים והגדרות**

- 1.1 המבוא להסכם זה ונספחיו, וכן יתר מסמכי העסקה (כהגדרתם להלן), ובכלל זה טופס פרטי ההלוואה, מסמכי הבטוחות ולוח הסילוקין, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2 בהסכם זה:
 - 1.2.1 "החברה" / "המלווה" - כהגדרתה בראש הסכם זה.
 - 1.2.2 "הלווה" - כהגדרתו בראש הסכם זה, ומובהר במפורש – במקרה בו קיימים מספר לוויים כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד יחשב כלווה.
 - 1.2.3 "ההלוואה" - ההלוואה שתועמד ללווה, ע"י החברה, עפ"י הסכם זה, וכן כל הלוואה נוספת שתועמד ללווה, אם תועמד, על פי תנאי הסכם זה.
 - 1.2.4 "מועד העמדת ההלוואה" - מועד העמדת ההלוואה בפועל לפי הרשום בספרי החברה.
 - 1.2.5 "הבטוחות" - כל הבטוחות המפורטות להלן בסעיף 8 ובחלק ב' - תנאים מיוחדים, הניתנות לחברה ע"י הלווה ו/או ע"י אחרים עבור הלווה בקשר עם ההלוואה, וכל בטוחה אחרת שתינתן בעתיד ע"י הלווה ו/או ע"י אחרים עבור הלווה בקשר עם ההלוואה.
 - כל הזכויות, טובות ההנאה והנכסים שמושכנו ו/או שועבדו ו/או ניתנו כבטוחה, כמפורט להלן בסעיף 8 ובחלק ב' - תנאים מיוחדים, יקראו להלן "הנכסים הממושכנים".
 - 1.2.6 "הסכומים המובטחים" - סכום קרן ההלוואה, הריבית המשתלמת בגינו עפ"י הסכם זה, הפרשי הצמדה המשתלמים עפ"י הסכם זה בגין קרן ההלוואה ו/או הריבית (ככל שמשתלמים), ריבית פיגורים, וכן - עמלות, הוצאות וחייבים שונים אחרים המשתלמים ע"י הלווה לחברה עפ"י הסכם זה, והכל: בין שהסכומים האמורים, כולם או חלקם, מהווים חייבים קיימים ובין שהם מהווים חייבים עתידיים, בין שהם חייבים מוחלטים ובין שהם חייבים מותנים, בין שהם חייבים קצובים ובין שהם בלתי קצובים, בין שהסכומים האמורים, כולם או חלקם, מגיעים מהלווה לבדו, או מוטלים על הלווה לבדו, ובין שהם מגיעים או מוטלים על הלווה ביחד עם אחרים.

- 1.2.7 "הסכם זה" - הסכם זה ונספחיו ובכלל זה טופס פרטי ההלוואה, לוח סילוקין, מסמכי הבטוחות, כתב ההרשאה ותעריפון (כפי שהוא נכון להיום ובכפוף לעדכון כאמור בהסכם זה).
- 1.2.8 "מסמכי העסקה" - הסכם זה ונספחיו ובכלל זה טופס פרטי ההלוואה, לוח סילוקין, מסמכי הבטוחות, כתב ההרשאה ותעריפון (כפי שהוא נכון להיום ובכפוף לעדכון כאמור בהסכם זה), וכל מסמך אחר שנחתם (ובכלל זה המסמכים הנקובים בחלק ב' תנאים מיוחדים) ו/או ייחתם מעת לעת ע"י הלווה ו/או ע"י אחרים עבור הלווה בקשר עם ההלוואה ו/או הבטוחות.
- 1.2.9 "יום עסקים" - כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון של סוכות ושמיני עצרת, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב, ולמעט גם כל יום אחר שיקבע ע"י המפקח על הבנקים או ע"י כל דין שהוא אינו יום עסקים בנקאי בישראל.

2. מטרת ההלוואה

כיסוי חובות.

3. מסלולי ההלוואה

החברה מאפשרת קבלת הלוואות לפי אחד המסלולים שלהלן ו/או כפי שיהיה נהוג אצלה מעת לעת. החברה לא מחויבת להעמיד לכל לווה את כל המסלולים. מסלול ההלוואה נשוא הסכם זה יהיה כנקוב בטופס פרטי ההלוואה.

3.1 מסלול התשלומים

הלוואה המאפשרת החזר בתשלומים חודשיים, כפוף למגבלות של החזר חודשי מינימאלי ומספר תשלומים מקסימאלי הנגזרים בין היתר משיעור המימון הנבחר וסכום ההלוואה. ההלוואה תישא ריבית באופן ובשיעור שייקבעו בין החברה לבין הלווה במועד העמדת ההלוואה, כמפורט בטופס פרטי ההלוואה. גובה התשלומים מחושב לפי שיטת לוח שפיצר.

3.2 מסלול הלוואת "בלון"

מסלול המאפשר לפרוע חלק מקרן ההלוואה בתום תקופת ההלוואה, כאשר יתרת ההלוואה תיפרע בתשלומים במהלך תקופת ההלוואה, כפוף למגבלות של החזר חודשי מינימאלי, מספר תשלומים מקסימאלי וקרן הלוואה מקסימאלית הנגזרים בין היתר משיעור המימון הנבחר וסכום ההלוואה.

במסלול זה: מרכיב הבלון אשר הינו חלק מקרן ההלוואה ישולם במועד התשלום האחרון של ההלוואה וישא ריבית שתחויב באופן ובשיעור כנקוב בטופס פרטי ההלוואה; מרכיב ההלוואה שאינו בלון יפרע בשיטת לוח שפיצר, ולכל תשלום חודשי תתווסף הריבית על מרכיב הבלון.

במקרה של הלוואה במסלול בלון, יכול ומרכיב ההלוואה שאינו בלון ומרכיב הבלון ינהלו כשתי הלוואות נפרדות, ובהתאם פירעונן יהיה (באמצעות כתב ההרשאה) בשני חיובים נפרדים שיחויבו מחשבון הלווה, על כל המשתמע מכך (לרבות חיוב בעמלות שורה).

4. סוגי מסלולים וריביות

ההלוואה תועמד ע"י החברה בכפוף לקיומם המלא והמדויק של כל התנאים המוקדמים להעמדת ההלוואה עפ"י הסכם זה, לשביעות רצונה המלא של החברה.

תנאי ההלוואה - ובכלל זה: קרן ההלוואה, תקופת ההלוואה, ריבית ההלוואה, מועדי פירעון, שיעורי ריבית ואופן חישובה, עמלת הקמה - הינם כמפורט בטופס פרטי ההלוואה ובלוח הסילוקין.

הוראות כלליות

4.1 ריבית ההלוואה:

קרן ההלוואה תישא ריבית מצטברת, שתחויב, לפי אחת מהאפשרויות המנויות להלן, בהתאם למסלול ההלוואה שנבחר, כנקוב בטופס פרטי ההלוואה, במועדים הנקובים בטופס פרטי ההלוואה ובלוח הסילוקין, ממועד העמדת ההלוואה ועד לסילוקה המלא בפועל.

היתרה הבלתי מסולקת של כל הלוואה תשא ריבית על היתרות היומיות בגין התקופה שהחלה ממועד העמדת ההלוואה ועד לסילוקה הסופי והמוחלט בפועל. הריבית תחושב עפ"י 360 ימים בשנה ו-30 ימים בחודש. חישוב הריבית עבור חלק מחודש קלנדרי יהיה על בסיס חישוב הריבית על היתרות היומיות בהתאם לאמור לעיל.

(א) ריבית משתנה על בסיס פריים

ריבית שנתית על בסיס חודשי, משתנה על בסיס ריבית הפריים (שהינה הריבית הבסיסית לגבי יתרות חובה בחשבונות עו"ש, כפי שתפורסם מעת לעת ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ - "ריבית הפריים"), בתוספת המרווח הנקוב בטופס פרטי ההלוואה ("ריבית המשתנה הכללית").

הריבית המשתנה הכללית תשתנה בהתאם לשינוי בריבית הפריים, כך ששינוי (עליה או ירידה) בריבית הפריים יגרום לשינוי הריבית המשתנה הכוללת במספר אחוזים זהה שבו שונתה ריבית הפריים. דהיינו, הריבית המשתנה הכללית החדשה תהיה ריבית הפריים החדשה בתוספת אותו מרווח נומינאלי אשר נקבע בטופס פרטי ההלוואה.

שינוי בריבית הפריים ע"י בנק לאומי לישראל בע"מ, בכל צורה שתפורסם על ידי בנק לאומי לישראל בע"מ, תיחשב כהודעה על השינוי כאמור גם לצורך הסכם זה.

הריבית כאמור מחושבת חודשית כך שהריבית החודשית הינה 1/12 מהריבית המשתנה הכללית. פירעון קרן ההלוואה יעשה בשיטת לוח שפיצר.

(ב) ריבית קבועה צמודה למדד

ריבית שנתית קבועה לכל תקופת ההלוואה, בשיעור הנקוב בטופס פרטי ההלוואה. תשלומי הקרן והריבית הינם צמודים למדד וישולמו בצירוף הפרשי הצמדה למדד, כדלקמן: אם במועד התשלום המדד החדש עלה או ירד לעומת מדד הבסיס - הסכום הצמוד למדד ישולם כשהוא מוכפל במדד החדש ומחולק במדד הבסיס; אם במועד התשלום לא חל שינוי במדד החדש ביחס למדד הבסיס - הסכום הצמוד למדד ישולם ללא הצמדה כלשהי. אם מועד התשלום יחול ב-15 לחודש אשר אינו יום עסקים, ולכן זמן הפירעון ידחה, יהיה המדד החדש המדד שפורסם בגין החודש הקודם.

הריבית כאמור מחושבת חודשית כך שהריבית החודשית הינה 1/12 מהריבית הנקובה בטופס פרטי ההלוואה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד כאמור לעיל. פירעון הקרן והריבית יעשה עפ"י שיטת לוח שפיצר.

"מדד": מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף אחר שיבוא במקומו; "מדד הבסיס": המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העמדת ההלוואה; "המדד החדש": המדד האחרון הידוע במועד הפירעון בפועל.

הודעה על כל שינוי כנ"ל במדד אשר תינתן ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדרך הקבועה עפ"י כל דין תחשב כהודעה על שינוי המדד גם לצורך הסכם זה.

(ג) ריבית קבועה (ללא הצמדה)

ריבית שנתית קבועה לכל תקופת ההלוואה, בשיעור הנקוב בטופס פרטי ההלוואה ("ריבית הקבועה הכללית"). הריבית מחושבת חודשית כך שהריבית החודשית היא 1/12 מהריבית הקבועה הכללית. פירעון הקרן והריבית יעשו בשיטת לוח שפיצר (למעט בהלוואת בלון).

ריבית ביניים

תשלום ראשון של הריבית, בכל אחד מהמסלולים, יעשה בגין התקופה שהחלה במועד העמדת ההלוואה ועד תאריך תשלום הריבית הסמוך ביותר שלאחר מועד העמדת ההלוואה. בכל תאריך תשלום ריבית שלאחר התשלום הנ"ל תשלום ריבית בגין התקופה שחלפה מהמועד הקבוע בלוח הסילוקין לתשלום הריבית הקודם ועד למועד הקבוע בלוח הסילוקין לתשלום הריבית הנוכחי.

מועדי פירעון

4.2

ההלוואה תיפרע במספר תשלומים חודשיים עוקבים ורצופים, כמפורט בטופס פרטי ההלוואה. הלווה יפרע את סכומי החזר במלואם ובמועדים הנקובים בטופס פרטי ההלוואה. הלווה לא יהיה רשאי לפרוע איזה מהתשלומים קודם למועדו, אלא בכפוף להוראות סעיף 5 להלן. היה ומועד פירעון של תשלום כלשהו חל ביום שאינו יום עסקים, ידחה המועד ליום העסקים הראשון שמיד לאחריו, ויישא ריבית ו/או הצמדה כאמור בסעיף 4.1 לעיל.

ריבית פיגורים

4.3

כל סכום המגיע לחברה מאת הלווה עפ"י הסכם זה ו/או בקשר עם קרן ההלוואה הריבית, הפרשי הצמדה, עמלות והוצאות, לרבות הוצאות ניהול ומימוש הבטוחות, שכר טרחת עו"ד, כונס נכסים ובעלי תפקיד אחרים וכיו"ב, אשר לא ישולם לחברה עם קבלת דרישתה הראשונה לפירעונו בהתאם לתנאים האמורים בהסכם זה

ובכל מסמך אחר, לרבות במקרה של העמדה לפירעון מידי לפי סעיף 9, בהתאם למוקדם מבין המועדים הנ"ל, יישא, בנוסף לריבית ההלוואה, ריבית פיגורים (המחושבת על פי 365 או 366 ימים בשנה לפי העניין), בשיעור הנקוב בטופס פרטי ההלוואה וכאשר בכל מקרה שיעור ריבית הפיגורים לא יעלה על שיעור ריבית הפיגורים המרבית המותרת על פי דין ובכלל זה חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993 או חוק הריבית, התש"י-1950 (להלן: "ריבית הפיגורים"), וזאת החל מהמועד בו היה על הלווה לשלם ועד למועד פירעונו המלא בפועל. ריבית הפיגורים תצטרף לקרן מדי שלושה חודשים או מדי תקופה קצרה יותר (בכפוף לכך דין), ותישא אף היא את הריבית שתחול באותה עת על ההלוואה.

4.4 עמלת הקמה

הלווה שילם לחברה עמלת הקמה, כנקוב בטופס פרטי ההלוואה (להלן: "**עמלת ההקמה**"). עמלת ההקמה לא תוחזר ללווה בשום מקרה (לרבות במקרה של ביטול ההסכם ע"י הלווה, מכל סיבה שהיא, טרם העמדת ההלוואה בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה במקרה כזה עפ"י הסכם זה ו/או כל דין). תשלום עמלת ההקמה כאמור הינו תנאי מוקדם להעמדת ההלוואה ע"י החברה.

4.5 עמלות והוצאות

החברה רשאית לקבוע עמלות שונות בקשר להלוואה, ניהולה, גבייתה, ביצוע פעולות ושירותים אחרים בקשר להלוואה ו/או הבטחות ו/או הנכסים הממושכנים, לרבות הכנת מסמכים משפטיים, לעיקולים שיוטלו על הבטחות להלוואה ולצווים או החלטות של בתי משפט או רשויות מוסמכות אחרות שיוגשו בקשר עם חשבון הלווה ולחייב את הלווה בכל עמלה כאמור וזאת בסכומים ובמועדים כפי יהיו נהוגים בחברה מעת לעת. שיעורי ו/או סכומי העמלות יהיו לפי תעריפון המצורף להסכם זה וכפי שיעודכן מעת לעת. התעריפון יעמוד במשרדי החברה לעיון הלווה.

בלי לגרוע מהאמור: הלווה יישא בכל התשלומים, האגרות, המיסים, ההוצאות וחייבים שונים אחרים בקשר עם הסכם זה ו/או הבטחות ו/או הנכסים הממושכנים, לרבות חיובים המוטלים על הלווה כתוצאה מהפרת התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או בקשר לבטחות ו/או בקשר לנכסים הממושכנים ו/או כנובעים מהפרה כאמור, הוצאות שהוצאו ע"י החברה ו/או תשלומים ששולמו לצד ג' כלשהו ששולמו ע"י החברה בקשר להסכם זה ו/או בקשר לבטחות ו/או בקשר לנכסים הממושכנים ובכלל זה תשלומי החובה, שכר טרחת עורך דין והוצאות אחרות שיש לשלם והכרוכים ברישום הבטחות אצל רשם המשכונות, רשם החברות, רשם המקרקעין ו/או מנהל מקרקעי ישראל ו/או אצל חברה משכנת, כמפורט בהסכם זה, וכן - בכל הוצאות הכרוכות בביטולם ו/או בפדיון ו/או במימוש והוצאה לפועל של זכויות החברה, לרבות הוצאות הכרוכות במימוש הבטחות, לרבות בגין משלוח תזכורות / התראות על פיגורים, מכתבים, החזרי הוראות קבע, שמאות נכסים, איתור כתובות, הודעות ואישורים שונים, שכ"ט עו"ד, אגרות בתי משפט והוצאה לפועל, מינוי בעל תפקיד (כונס נכסים / מפרק / מנהל ו/או בעל תפקיד דומה) ושכרם, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה במימוש ובהוצאה לפועל של זכויות החברה ו/או הבטחות.

כל ההוצאות והחייבים הנ"ל יחולו על וישולמו ע"י הלווה מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, והכל בצירוף ריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או ריבית פיגורים עפ"י הקבוע בהסכם זה מהיום ששולמו ו/או יידרשו על ידי החברה (לפי המועד המוקדם) ועד לפירעונם המלא בפועל וכל הביטחונות ישמשו גם להבטחת הסכומים האמורים.

5. פירעון מוקדם

5.1 הלווה לא יהיה רשאי לבצע פירעון מוקדם של היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה (כולה או חלקה) ו/או לפדות איזו מהבטחות, אלא בכפוף להסכמת החברה לכך מראש ובכתב ובתנאים שייקבעו לכך ע"י החברה במועד הרלוונטי, ובכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם כפי שיקבע ע"י החברה במועד הרלוונטי. אם במועד ביצוע הפירעון המוקדם תהיה קיימת הוראת דין כלשהי המגבילה את גובה עמלות הפירעון המוקדם אותן רשאית החברה לדרוש, או הקובעת תנאים אחרים לביצוע הפירעון המוקדם – ייעשה הפירעון המוקדם בכפוף להוראות אלו, והחברה תהיה רשאית להתנות את ביצוע הפירעון המוקדם בתשלום השיעורים ו/או הסכומים הגבוהים ביותר של עמלות פירעון מוקדם, המותרות על פי דין במועד ביצוע הפירעון המוקדם, לאותו סוג של הלוואה.

5.2 בעת הפירעון המוקדם, תגבה עמלת פירעון מוקדם אשר תכלול עמלה תפעולית, עלויות בגין הפרשי ריביות מהוונים וכן עמלת אי הודעה מוקדמת והכל כאמור בתעריפון העמלות המצורף להסכם זה.

5.3 בקשת הלווה לביצועו של פירעון מוקדם תימסר לחברה בכתב, בציון הסכום המבוקש לפרוע בפירעון מוקדם ואת המועד המבוקש לביצועו, וזאת 30 יום לפחות לפני המועד המבוקש כאמור אך לא יותר מ-60 יום לפני.

5.4 במקרה בו חויבה ההלוואה או כל חלק ממנה בהוצאות כלשהן ו/או בריבית פיגורים, לפני מועד ביצוע הפירעון המוקדם - תפרע ראשית כל הוצאה ו/או ריבית הפיגורים שחויבה כאמור לפני ביצוע הפירעון המוקדם.

- 5.5 במקרה של פירעון מוקדם של הלוואה במסלול בלון, יבוצע הפירעון המוקדם פרו רטה (באופן יחסי) בין הלוואות הבלון הנפרדות כהגדרתן לעיל, וזאת בהתאם ליתרתן במועד ביצוע הפירעון המוקדם.
- 5.6 תשלום עמלת הפירעון המוקדם ייעשה בכל מקרה בו יוקדם מועד הפירעון של ההלוואה או כל חלק ממנה וזאת בין אם הפירעון יבוצע ביוזמת הלווה ובין אם יבוצע כתוצאה מהעמדת ההלוואה לפירעון מידי או עקב תשלום תקבולי ביטוח.
- 5.7 מובהר בזאת כי כל תקבול או פיצוי שישולם על פי פוליסת הביטוח במקרים של נזק לנכס המשמש כבטוחה או בכל מקרה אחר בו יהיה על חברת הביטוח לשלם את מלוא שווי של הנכס כאמור ו/או תשלום בגין כל נזק אחר - ישולם לחברה בלבד. התקבול או הפיצוי כאמור ישמשו לצורך פירעון מוקדם על חשבון היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה.
- 5.8 מוסכם בזה, כי הוראות סעיף 13(ב) לחוק המשכון תשכ"ז - 1967, וכן כל סעיף אחר שיבוא במקומו, לא יחולו על פירעונה המוקדם של ההלוואה ע"י הלווה.

6. הקלת גבייה - כתב הרשאה

הלווה יחתום על כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק המתנהל על-שמו לשם גביית כל התשלומים והסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לחברה מאת הלווה בקשר עם ההלוואה (להלן בהתאמה: "**כתב ההרשאה**" ו-"**חשבון הלווה**"). הלווה לא יהיה רשאי להמיר הרשאה זו באמצעי תשלום אחר, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. מובהר במפורש, כי אין בחתימת הלווה על כתב ההרשאה כדי לפטור את הלווה מקיום כל התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או בקשר עם ההלוואה. היה ומסיבה כלשהי לא יכובד איזה מהחייבים עפ"י ההרשאה, ישלם הלווה לחברה, נוסף על כל תשלום אחר ו/או ריבית הפיגורים, עמלת טיפול, כפי שיהיה מקובל אצל החברה במועד הרלוונטי. החברה תהיה זכאית לחייב את חשבון הלווה עפ"י ההרשאה הנ"ל בכל הסכומים המגיעים לה ו/או שיגיעו לה בכל עילה ובכל עת עפ"י הסכם זה ו/או בקשר עם ההלוואה (ולרבות עפ"י סעיף 9 להלן).

7. הצהרות והתחייבויות הלווה

הצהרות וההתחייבויות המפורטות בסעיף 7 זה להלן הינן בנוסף להצהרותיו ולהתחייבויותיו של הלווה עפ"י יתר סעיפי ההסכם, מסמכי הבטוחות ויתר מסמכי העסקה.

7.1 הצהרות הלווה:

הלווה מצהיר, כי למעט ההחרגות המפורשות (ככל שישנן) המפורטות בחלק ב' (חלק ב' - תנאים מיוחדים) להלן:

- 7.1.1 אין ולא תהא עליו כל הגבלה או מניעה עפ"י דין להתקשר בהסכם זה ו/או ליצור איזו מהבטוחות.
- 7.1.2 לא ארע אירוע מהאירועים המהווים עפ"י הסכם זה עילה להעמדה לפירעון מיידי, כמפורט בסעיף 9 להלן.
- 7.1.3 כי אינו מעורב בכל הליך משפטי (או אחר), בין כתובע ובין כנתבע, שיש בו כדי להשפיע על זכויותיו בבטוחות ו/או על תוקפן של הבטוחות ו/או על זכויות החברה מכוח הסכם זה.
- 7.1.4 כי לא נדרשת הסכמה ו/או פעולה כלשהי על מנת שהסכם זה יכנס לתוקף מלא עם חתימתו עליו והבטוחות ישתכללו על פי הוראות הסכם זה.
- 7.1.5 אין כל חוב או התחייבות של הלווה כלפי צד ג' ובכלל זה אין הליכים משפטיים המתנהלים כנגד הלווה שעניינם הנכס, כהגדרתו להלן.

7.2 התחייבויות הלווה:

הלווה מתחייב:

- 7.2.1 לעמוד בהתחייבויותיו מכוח הסכם זה באופן דווקני ובתום לב ולשלם לחברה את התשלומים המגיעים לה בקשר עם ההלוואה ועל פי הוראות הסכם זה, במלואם ובמועד.
- 7.2.2 ליתן לחברה את כל הבטוחות הנדרשות עפ"י מסמכי העסקה, וכן כל בטוחה נוספת שתדרוש החברה לאחר חתימת הסכם זה ובמשך תקופת ההלוואה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
- 7.2.3 לבצע כל פעולה ולהמציא לחברה כל מסמך (לרבות כל תעודה או רישיון) שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לשם הוכחת קיום התחייבויות הלווה מכוח הסכם זה ו/או לשם הגנה על זכויות החברה מכוח הסכם זה.
- 7.2.4 להודיע לחברה באופן מיידי בקרות כל אחד מהאירועים הבאים: (1) אירוע המהווה עפ"י הסכם זה עילה להעמדה לפירעון מיידי (כמפורט בסעיף 9 להלן); (2) אירוע נזק ו/או אובדן ו/או גניבה וכיו"ב של איזה מהנכסים הממושכנים; (3) כל הליך משפטי שננקט נגד הלווה ו/או בקשר עם איזה מהנכסים

הממושכנים ; 4) כל אירוע שעלול להשפיע על יכולתו של הלווה לקיים את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או להשפיע על איזה מהנכסים הממושכנים.

8. בטוחות

- 8.1 להבטחת הפירעון המלא והמדויק של הסכומים המובטחים, ללא הגבלה בסכום, ולהבטחת קיום כל התחייבויות הלווה עפ"י הסכם זה ומסמכי העסקה, תינתנה לחברה הבטוחות המפורטות להלן בחלק ב' - תנאים מיוחדים.
- 8.2 בלי לגרוע מאיזו מהוראות הסכם זה, מסמכי הבטוחות ויתר מסמכי העסקה, תחולנה לגבי הבטוחות ההוראות הנוספות הבאות:
- 8.2.1 הלווה נותן בזה לחברה את הסכמתו לכך שרישום הבטוחות יעשה ע"י החברה, והוא (הלווה) יישא בכל ההוצאות שתוציא החברה לשם ביצוע הרישום כאמור. בלי לגרוע מהאמור, הלווה מתחייב לעשות כל פעולה, לחתום על כל מסמך וליתן כל אישור לחברה, מיד ובכל עת שהלווה יידרש לכך, לשם יצירת תוקף לבטוחות (לרבות כלפי צדדים שלישיים) ו/או המצאתן ו/או רישומן ו/או מימושן ו/או מתן תוקף ו/או הארכתן.
- 8.2.2 הלווה מצהיר, כי הוא קרא והבין את הוראות מסמכי הבטוחות, כי הוראות מסמכי הבטוחות תחייבנה את הלווה בנוסף ובמצטבר לכל הוראות הסכם זה. הלווה מתחייב לפעול ביחס לנכסים הממושכנים בהתאם למסמכי הבטוחות, בדיוקנות ובתום לב,
- 8.2.3 כל הבטוחות הינן בעלי אופי מתמיד והן תיוותרנה בתוקף עד לפירעון הסכומים המובטחים במלואם, או עד שהחברה תיתן את הסכמתה בכתב לביטולן. כמו כן, כל הבטוחות תהיינה מצטברות ובלתי תלויות זו בזו, הן לא תשפיענה על בטוחות אחרות הקיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי החברה ולא תושפע מהן. כל הבטוחות תשארנה בתוקפן המלא וללא שינוי גם במקרה בו החברה תתפשר ו/או תיתן ארכה או הקלה ללווה ו/או למי מערבים לו. החברה תהיה רשאית לממש את הבטוחות בכל סדר שתמצא לנכון. אין במימוש בטוחה כלשהי כדי לפגוע ו/או לגרוע מבטוחה אחרת. אין במתן הבטוחות, כולן או חלקן, כדי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה עפ"י הסכם זה ו/או מסמכי העסקה ו/או כל דין.
- 8.2.4 הבטוחה לטובת החברה תכלול גם את כל זכויות הלווה לפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ו/או אובדן של הנכס הממושכן, מכל מקור שהוא ועפ"י כל דין, ובכלל זה - את זכויות הביטוח בגין הנכס הממושכן, והלווה מתחייב לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך שידרש בקשר לכך (ולרבות מול המבטח).
- 8.2.5 בלי לפגוע באיזו מזכויות החברה עפ"י הסכם זה, מסמכי הבטוחות, יתר מסמכי העסקה ועפ"י דין: במקרה בו הועמדה יתרת החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 9 להלן, תהא רשאית החברה, בכל עת לאחר-מכן, לממש את הבטוחות, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובסדר שתמצא לנכון, בין באמצעות בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל ובין בכל דרך חוקית אחרת, הכל כפי שתמצא החברה לנכון, ולהשתמש בפדיונות שיתקבלו כתוצאה מכך לשם פירעון הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, בהתאם להוראות סעיף 8.2.6 להלן. להסרת ספק מובהר, כי אם יתברר שאין בסכום הכולל של הפדיונות שהתקבלו ממימוש הבטוחות כדי לכסות את מלוא הסכומים המובטחים, לא יהא בכך כדי לשחרר את הלווה מהתחייבותו עפ"י הסכם זה לפרוע לחברה את מלוא סכום ההפרש שבין הסכומים המובטחים לבין הסכום הכולל של הפדיונות שהתקבלו כאמור ממימוש הבטוחות.
- 8.2.6 כל סכום שיתקבל ע"י החברה (או מי מטעמה) כפדיון המכירה ו/או המימוש של הבטוחות, כולם או חלקם, ייזקף בהתאם לסדר העדיפות הבא: ראשית - ע"ח עמלות, הוצאות וחיובים אחרים, שתשלומם מוטל על הלווה עפ"י הסכם זה ויתר מסמכי העסקה, לרבות, להסרת ספק, הוצאות שהחברה נשאה בהן בקשר למימוש הבטוחות; שנית - על חשבון ריבית הפיגורים עפ"י הסכם זה; שלישית - על חשבון ריבית ההלוואה עפ"י הסכם זה; רביעית - על חשבון הפרשי ההצמדה עפ"י הסכם זה (ככל שחלים); חמישית - על חשבון קרן ההלוואה עפ"י הסכם זה.
- 8.3 בנוסף לאמור, לפי דרישת החברה, יפקיד הלווה בידי החברה, במעמד החתימה על הסכם זה, שטר חוב, בנוסח המצורף להסכם זה, ללא ציון תאריך, חתום ע"י הלווה וע"י ערבים ככל שידרשו ע"י החברה. החברה תהא רשאית להשלים כל פרט החסר בשטר ובכלל זה מועד פירעון ויתרת החוב (אשר תגיע באותה עת לחברה מאת הלווה). החברה תהא רשאית להציג את השטר בכל מקרה שתתקיים עילה להעמדת פירעון מיידי עפ"י הסכם זה. החברה תהא רשאית להסב כל שטר חוב שימסר לה ולסחרו. אין בהסבת שטרי החוב ו/או בסיחורם ע"י החברה לצד ג' משום פירעון הסכומים המובטחים ו/או חלקם, ורק פירעונם המלא בפועל ייחשב כסילוקם.

בלי לגרוע מאיזו מזכויות החברה עפ"י הסכם זה, מסמכי הבטוחות, יתר מסמכי העסקה וכל דין: בקרות כל אחד מהאירועים המפורטים בסעיף 9 זה להלן, תהא החברה רשאית להעמיד לפירעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה, או כל חלק ממנה, בין שהגיע זמן פירעונה ובין שלא, בתוספת הריבית שהצטברה בגינה עפ"י הסכם זה, הפרשי ההצמדה המשתלמים בגינה ובין הריבית שהצטברה בגינה (ככל שחלים) וריבית פיגורים, ובתוספת כל סכום אחר המגיע או יגיע לחברה מאת הלווה עפ"י הסכם זה ומסמכי הבטוחות, בין שהגיע מועד פירעונם ובין שלא, במלואם או חלקם, לפי שיקול דעתה; ובעשותה כן - החברה תהיה רשאית לחייב את הלווה בכל הסכומים אותם תעמיד לפירעון מיידי ולנקוט בכל האמצעים שיעמדו לרשותה לשם גבייתם, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור, מימוש הבטוחות שהועמדו לטובתה, כולן או חלקן, כאמור בסעיף 8 לעיל, וכן לא להעמיד ללווה כל אשראי נוסף שהתחייבה להעמיד לו (במידה והתחייבה), והכל בהתאם לדין.

ואלה האירועים:

- 9.1 אם הלווה לא יסלק במלואם ובמועד שני תשלומים רצופים או יותר מהתשלומים עפ"י הסכם זה במשך תקופה מצטברת העולה על 60 ימים; וניתנה לו התראה ע"י החברה כי עליו לשלם את התשלומים שבפיגור תוך תקופה שלא תפחת מ-21 ימים מיום משלוח הדרישה ("תקופת התיקון"), וכי אם לא יעשה כן תעמוד יתרת ההלוואה לפירעון מיידי ותיווסף עליה ריבית פיגורים ממועד ההעמדה לפירעון מיידי ועד למועד התשלום בפועל; והלווה לא פרע את הסכומים הנדרשים במלואם בתוך תקופת התיקון.
- 9.2 הלווה יפר ו/או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה (למעט פיגור בתשלום, שאז תחול הוראת סעיף 9.1 לעיל) ו/או עפ"י מסמכי הבטוחות ו/או עפ"י יתר מסמכי העסקה; ו/או - יתברר כי הצהרה ו/או מצג כלשהם שנתן הלווה לחברה במסגרת הסכם זה ו/או מסמכי הבטוחות ו/או יתר מסמכי העסקה אינם נכונים ו/או אינם מדויקים ויהיה בכך, לפי שיקול דעת החברה, כדי לפגוע באיזו מזכויות החברה ו/או כדי להשפיע לרעה על יכולתו של הלווה לקיים את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
- 9.3 בטוחה כלשהי שניתנה ע"י הלווה לחברה, או ע"י אחר/אחרים עבור הלווה, נמצאה חסרת תוקף או בטלה, והלווה לא המציא לחברה תוך 7 ימים מקבלת דרישת החברה לכך בטוחה אחרת לשביעות רצון החברה.
- 9.4 יוטל עיקול ו/או תינקט פעולת הוצ"פ דומה ו/או יינקט הליך גבייה אחר כלשהו, זמני או קבוע, על ו/או בקשר עם איזה מהנכסים הממושכנים; או - הכלכלית של הלווה, והפעולה כאמור לא תבוטל בתוך 14 יום ממועד נקיטתה.
- 9.5 אם לדעת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, חלה הרעה מהותית במצבו הכלכלי, משפטי או אחר של הלווה, ו/או אירע מאורע העלול לפגוע ביכולתו הכספית, משפטית או אחרת של הלווה.
- 9.6 אם לדעת החברה, חלו נסיבות ו/או אירוע המשפיעים לרעה, או עלולים להשפיע לרעה, על איזו מהבטוחות שניתנו לחברה ע"י הלווה, שוויין, ערכן או תוקפן, לרבות ירידה בערכו של איזה מהנכסים הממושכנים ו/או במקרה של נזק / אובדן / פגיעה כלשהי לאיזה מהנכסים הממושכנים (בכלל זה: אם הנכס הממושכן הינו נכס מקרקעין ו/או זכות בנכס מקרקעין - אם חוזה הרכישה ו/או חוזה החכירה ו/או חוזה חכירת המשנה או כל חוזה אחר המקנה ללווה את הזכויות בנכס בוטל, מכל סיבה שהיא, או שהלווה הפר תנאי מתנאיו ויש בהפרה כאמור לדעת החברה כדי לזכות את הצד השני לחוזה בזכות לבטל את החוזה ו/או לנקוט בהליכים נגד הלווה ו/או בקשר עם הנכס, או שהצד השני לחוזה הפר תנאי מתנאיו ויש בהפרה כאמור כדי לגרוע או לפגוע בזכויות הלווה עפ"י החוזה ו/או בקשר לנכס).
- 9.7 אם הלווה לא קיים תנאי כלשהו מתנאי פוליסת הביטוח של הנכס הממושכן ו/או לא שילם את התשלומים המחוייבים לתשלום עפ"י פוליסת הביטוח במלואם ובמועד ו/או אם התקבלה הודעה מאת המבטח לפיה הלווה לא עמד בתשלומים עפ"י פוליסת הביטוח ו/או הפר תנאי מתנאיה.
- 9.8 אם הלווה לא קיים תנאי כלשהו מתנאי פוליסת ביטוח החיים של הלווה (כל אחד מהם) ו/או לא שילם את התשלומים המחוייבים לתשלום עפ"י פוליסת הביטוח במלואם ובמועד ו/או אם התקבלה הודעה מאת המבטח לפיה הלווה לא עמד בתשלומים עפ"י פוליסת הביטוח ו/או הפר תנאי מתנאיה.
- 9.9 אם הלווה יפסיק לעבוד או לנהל את עסקיו למשך 30 ימים או יותר.
- 9.10 במקרה של פטירת הלווה (חו"ח), פסלות דין, מאסר.
- 9.11 הלווה עזב, או עומד לעזוב, את הארץ, לצמיתות או לתקופה ארוכה.
- 9.12 הוגשה נגד הלווה שהינו יחיד בקשה להכרזתו כפושט רגל, או ניתן צו להכרזתו כפושט רגל; או הוגשה בקשה למתן צו, או ניתן צו, להקפאת הליכים נגד הלווה, או להגנתו מפני נושים, או למינוי כונס נכסים / נאמן / מנהל או בעל תפקיד דומה, בקשר ללווה ו/או לאיזה מהנכסים הממושכנים; בהתייחס ללווה שהינו תאגיד, הוגשה נגד הלווה בקשה לפירוק או כינוס נכסים, או ניתן צו פירוק או כינוס נכסים; או הוגשה בקשה למתן צו, או

ניתן צו, להקפאת הליכים נגד הלווה, או להגנתו מפני נושים, או למינוי כונס נכסים / נאמן / מנהל או בעל תפקיד דומה, בקשר ללווה ו/או לאיזה מהנכסים הממושכנים; או ננקטו נגד הלווה ו/או איזה מהנכסים הממושכנים הליכים דומים אחרים; או הלווה הגיע, או פתח בהליכים על מנת להגיע, להסדר פשרה עם נושיו; והכל - בין שהבקשות, הצווים או ההליכים האמורים הינם זמניים ובין שהם קבועים, בין שהם ניתנו לבקשת הלווה ובין שלא.

9.13 הלווה העביר לצד שלישי כלשהו, או עומד להעביר, או שעבד / משכן / נתן זכות כלשהי לטובת צד שלישי, באיזה מהנכסים הממושכנים, ללא הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

9.14 אם ינקטו נגד הלווה צעדים משפטיים או מנהליים כלשהם, שלדעת החברה עלולים למנוע או להכביד על הלווה לקיים את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ויתר מסמכי העסקה.

9.15 אם הלווה יפסיק לפרוע את חובותיו לנושים אחרים באופן שלדעת החברה ישפיע לרעה על יכולתו לקיים את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ויתר מסמכי העסקה ו/או אם יידרש הלווה לפרוע פירעון מוקדם או מידי של חובות והתחייבויות, כולם או חלקם, שהלווה חייב ו/או יחוב בהם לנושים אחרים;

9.16 אם לא ימציא הלווה לחברה מידע כמפורט בסעיף 10 להלן, בתוך 14 ימים ממועד דרישתה של החברה לקבלו.

9.17 אם הלווה לא ימציא תוך 30 ימים ממועד העמדת הלוואה אישור בכתב כי כל החובות המפורטים בנספח א' נפרעו וכל תיקי הוצאה לפועל המצויינים בנספח א' נסגרו.

9.18 בקרות אחד מהמקרים המנויים לעיל, בשינויים המחויבים, לערב כלשהו לחובות הלווה לחברה עפ"י הסכם זה ו/או לצד כלשהו לשטרות ו/או מסמכים אחרים שנמסרו ו/או יימסרו לחברה כבטוחה;

מובהר: 1) בכל במקרה בו הלווה הוא שניים או יותר, אזי די באירוע מהאירועים דלעיל בנוגע לאחד מהלווים על מנת להקים לחברה את זכויותיה עפ"י הסכם זה, ביחס לכלל ההלוואה וביחס לכלל הלווים; 2) בכל אירוע מהאירועים דלעיל בו נקבעה תקופת המתנה / תיקון כלשהי, תהיה החברה רשאית, חרף תקופת ההמתנה / התיקון הקבועה, לקצר את תקופת ההמתנה / תיקון או לא להמתין כלל, היה ולפי שיקול דעת החברה עלולה תקופת ההמתנה / תיקון לגרום נזק לחברה.

10. זכויות למידע והגנת הפרטיות; דיור ישיר

10.1 לפי דרישת החברה אחת לשנה, ימציא לה הלווה: כל מידע בדבר מצבו הכספי ו/או מצב עסקיו ו/או כל מידע שיש בו לדעת החברה כדי להשפיע על יכולתו של הלווה לעמוד התחייבויותיו מכוח הסכם זה (ובכלל זה, מאזנים ו/או דו"חות כספיים תקופתיים ו/או דו"חות מס ו/או פנקסים ו/או כל אסמכתא, מסמך או מידע אחר בקשר לאמור); וכן - כל מידע ביחס לנכסים הממושכנים, מצבם, שוויים, ובכלל זה הערכת שמאי מעודכנת (ובלבד שחלפה לפחות שנה מהמועד בו הומצאה לחברה הערכת שמאי קודמת לגביו) (להלן כל הני"ל, ביחד וכל אחד מהם: "מידע").

10.2 לא מילא הלווה אחר דרישת החברה לקבלת מידע כאמור, תהא רשאית החברה לבצע, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, בדיקות, חקירות, הערכות שמאי וכל פעולה נדרשת אחרת לצורך קבלת מידע כאמור, וכל ההוצאות בקשר לכך תחולנה על הלווה.

10.3 הלווה נותן בזה לחברה את אישורו והסכמתו הבלתי חוזרים, ומסמיך אותה לפנות לכל גוף שברשותו מצוי המידע, ולקבל לידיה את כל המידע האמור.

10.4 הלווה מאשר לחברה להעביר את כל פרטיו לגורמים חיצוניים רלוונטיים במקרים שבהם יהיה צורך לנקוט בהליכי גבייה ו/או הוצאה לפועל, לרבות (אך לא רק) במקרה של העמדת ההלוואה לפירעון מיידי. בלי לגרוע מכלליות האמור ו/או מאיזו מזכויות החברה עפ"י הסכם זה, תהיה רשאית החברה לערוך, מעת לעת, בדיקות וחקירות בכל עניין הנוגע ללווה ו/או למצבו הכספי ו/או למצב עסקיו ו/או לנכסים הממושכנים, בין בעצמה ע"י נציגיה ובין ע"י מי מטעמה, והיא תהא רשאית לחייב את הלווה בכל הוצאה שתהיה כרוכה בפעולה כני"ל.

10.5 בכפוף להסכמת הלווה בטופס פרטי ההלוואה - הלווה מאשר, כי המידע שנמסר על-ידו לחברה ו/או מידע אודות ההלוואה או המתקבל בעקבותיה, ישמש כדי להציע לו מוצרים או שירותים שונים שעשוי להיות לו עניין בהם מעת לעת, ומאשר לחברה לעשות במידע שימוש לצרכי שיווק ודיור ישיר, לרבות באמצעות הדואר ו/או הדוא"ל ו/או באמצעות הודעות sms, ולרבות לאחר פילוח ואפיון של פעולותיו, והכל בכפוף לזכויות הלווה לפי לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

10.6 כל האמור לעיל מהווה גם הודעה ללווה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

11. זכויות קיזוז ועיכבון

11.1 לחברה זכויות קיזוז ועיכבון על כל הכספים, הסכומים והזכויות המגיעים ו/או שיגיעו ללווה מהחברה בכל זמן שהוא, ואשר יהיו בחזקתה ו/או בשליטתה של החברה. החברה רשאית לעכב את הכספים ו/או הסכומים ו/או הזכויות הנ"ל עד לפירעון מלוא הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לה מהלווה עפ"י הסכם זה ומסמכי העסקה,

או להשתמש בתמורתם, כולה או חלקה, לפירעון הסכומים המובטחים, כולם או חלקם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. החברה תהיה רשאית בכל עת לקזז כל סכום המגיע ו/או שיגיע ללווה מאת החברה, בכל אופן או עילה שהם, כנגד כל סכום שיגיע לחברה מאת הלווה עפ"י הסכם זה ומסמכי העסקה.

11.2 על אף האמור בכל דין, ללווה לא תהיה והוא מוותר בזה על כל זכות לעכב ו/או לקזז מכל התחייבות ו/או חוב שלו כלפי החברה בגין ההלוואה ו/או עפ"י הסכם זה ו/או מסמכי העסקה, סכומים כלשהם אותם תהיה חייבת החברה ללווה, בכל דרך שהיא, ככל שתהיה החברה חייבת ללווה סכומים כשלהם.

12. ספרי החברה וחשבוניותיה

הלווה מאשר, כי ספרי החברה וחשבוניותיה נאמנים עליו, ייחשבו כנכונים וישמשו ראיה לכאורה נגדו לכל פרטיהם, ובין היתר בכל הנוגע לפרטי ההלוואה, סכום ההחזר, הוצאות, סכומים ששולמו, עמלות וכל סכום אחר, ולפרטי השטרות, הערבויות, הבטוחות וכל עניין אחר הקשור להסכם זה. "ספרי החברה" משמע - לרבות כל ספר, פנקס, דף חשבון והעתקו, חוזה, כתב התחייבות, שטר, כרטיס, גליון, סליל, כל אמצעי לאחסון נתונים לצרכי מחשב וכן כל אמצעי אחר לאחסון או לאחזור נתונים.

13. העברת זכויות והתחייבויות

13.1 הלווה לא יהיה רשאי להסב, להמחות, לשעבד או להעביר בכל דרך אחרת, בתמורה או שלא בתמורה, את התחייבויותיו או זכויותיו עפ"י הסכם זה ו/או מסמכי העסקה, כולן או חלקן, ללא קבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב.

13.2 החברה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמת הלווה, להמחות ו/או להסב ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך אחרת (להלן בסעיף זה: "**להעביר**") את זכויותיה ו/או התחייבויותיה עפ"י הסכם זה ומסמכי העסקה, כולן או חלקן, לרבות את הבטוחות לטובתה, במלואן או בחלקן (להלן בסעיף זה ביחד ולחוד: "**הזכויות המועברות**"), לאדם ו/או לתאגיד כלשהו (להלן בסעיף זה: "**הנעבר**"), בתנאים כפי שתמצא לנכון, ובלבד שלא תפגענה כתוצאה מכך זכויות הלווה עפ"י הסכם זה. עשתה כן החברה וניתנה על כך הודעה בכתב ללווה - הלווה מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש על מנת שההעברה כאמור (לרבות במיוחד העברה של בטוחה) תהיה בעלת תוקף מלא ומחייב; הלווה ימלא ויקיים כלפי הנעבר את כל התחייבויותיו וחובותיו עפ"י הסכם זה.

13.3 בלי לגרוע מכלליות האמור, הלווה מצהיר ומאשר, כי ידוע לו שהחברה עשויה, לפי שיקול דעתה, לשעבד ו/או להמחות, לטובת תאגיד בנקאי או גוף מממן אחר של החברה, את זכויותיה עפ"י הסכם זה ומסמכי העסקה, כולן או חלקן, לרבות זכויותיה לקבלת כספים מהלווה ו/או לגבייתם ו/או עפ"י הבטוחות שניתנו לה ע"י הלווה, ובלבד שכל עוד יעמוד הלווה בתנאי ההסכם לא תיפגענה זכויותיו על-פיו. הלווה מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש ובכלל זה לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך האמור.

13.4 הלווה מצהיר ומאשר כי בכל מקרה בו החברה תעביר ו/או תמחה (או תציע להעביר או להמחות) את הזכויות המועברות, תהיה החברה רשאית למסור לנעבר (או לגוף עימו מתנהל משא ומתן), כל מידע הנוגע ללווה ולעיסקה זו בקשר להעברת הזכויות המועברות ו/או משא ומתן להעברת הזכויות המועברות.

14. תנאים עיקריים

התחייבויות הלווה עפ"י סעיפים 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ו- 13 להסכם זה הינן התחייבויות יסודיות והפרתן תחשבה כהפרה יסודית.

15. הדין החל ומקום השיפוט

15.1 הסכם זה יפורש עפ"י ובהתאם לדיני מדינת ישראל.

15.2 סמכות השיפוט המקומית הייחודית והבלעדית לגבי הסכם זה תהיה בבית המשפט המוסמך לכך עניינית במחוז תל-אביב. למען הסר ספק מובהר בזה, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה לנהל הליכי הוצאה לפועל בכל לשכת הוצאה לפועל בה תבחר, בכפוף לדין.

16. שונות

16.1 בכל מקרה שהלווה הוא שניים או יותר, תהיה אחריות הלווה ביחד ולחוד וכל יחידי הלווה יהיו אחראים ביחד ולחוד לנכונות כל המצגים וההצהרות שניתנו במסגרת הסכם זה ומסמכי העסקה ולמילוי כל ההתחייבויות לפי הסכם זה ומסמכי העסקה. מתן כל סכום כספי ע"י החברה לכל אחד מהיחידים המהווים את הלווה ייחשב כאילו התקבל ע"י כל יחידי הלווה. אולם, אם מי מיחידי הלווה נפטר או פורק או היה פסול דין או הופטר בדרך

כלשהי מאחריותו למילוי התחייבות כלשהי כאמור, לא תיפגע אחריותם של שאר היחידים המרכיבים את הלווה.

כל זכות המוקנית או שתהיה מוקנית לחברה כלפי הלווה עפ"י הסכם זה, מוקנית לחברה הן כלפי הלווה ביחד והן כלפי כל אחד מהלווים לחוד; וכל אזכור של הלווה מתייחס הן לכל הלווים ביחד, והן לאחד ו/או לאחדים מהלווים.

16.2 הסכומים הנקובים בהסכם זה אינם כוללים מע"מ (אלא אם צויין במפורש אחרת). אם וככל שאיזה מהתשלומים הנקובים בהסכם זה יחוב עפ"י דין במע"מ, ישא התשלום מע"מ וסכום המע"מ יצורף לסכום התשלום, במועד ביצוע התשלום, כנגד חשבונית מס כדין.

16.3 הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים, ומחליף כל הבנה, הסכמה, מצג, התחייבות או הבטחה בנוגע לאיזה מהעניינים נשוא ההסכם, אשר ניתנו, אם וככל שניתנו, קודם למועד חתימתו. למען הסר ספק, הוראות הסכם זה גוברות על האישור העקרוני שניתן ללווה (ככל שיש סתירה ו/או אי התאמה ביניהם).

16.4 כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם זה ו/או נספחיו יהיו תקפים אך ורק אם ייעשו בכתב וייחתמו ע"י הצדדים לו. הסכם זה הינו על פי היתר עסקה של החברה.

16.5 כל ויתור, ארכה, שתיקה, הנחה, הימנעות מפעולה או משימוש בזכות מצד החברה לא ייחשבו כויתור מצד החברה על זכות כלשהי ולא ימנעו שימוש בעתיד באותה זכות, אלא כהסכמה המוגבלת להזדמנות בו ניתנו.

17. כתובות והודעות

מענו ופרטיו של הלווה (ובכלל זה: כתובת, טלפון, פקסימיליה, דוא"ל) לצורך מסירת דברי דואר ו/או הודעות ו/או דרישות ו/או חשבוניות ו/או חשבוניות מס וכל מסמך ו/או הודעה אחרת עפ"י הסכם זה (להלן יחד לשם הנוחות: "**מסמכים והודעות**") יהיו המען והפרטים שצוינו בטופס פרטי ההלוואה. הלווה מתחייב להודיע מיד לחברה על כל שינוי בשמו ו/או בכתובתו ו/או באיזה מהפרטים דלעיל. כל שינוי בכתובתו ו/או בפרטיו כאמור יחייב את החברה רק אם הודע לה בכתב כאמור על השינוי.

בנוסף (כפוף להסכמת הלווה בטופס פרטי ההלוואה), החברה תהא רשאית להשתמש בכתובת הדוא"ל (דואר אלקטרוני) של הלווה לצורך המצאת מסמכים והודעות, כאשר משלוח כאמור לתיבת הדוא"ל תיחשב כהמצאת המסמכים וההודעות למען הלווה לכל דבר ועניין.

כל הודעה ו/או מסמך שתשלח החברה ללווה לפי הפרטים דלעיל, תחשב כאילו התקבלה אצל הלווה לפי לוחות הזמנים הבאים: אם נשלחה בדואר רשום - בתוך 72 שעות ממועד המשלוח; אם נשלחה באמצעות פקס - בתום יום העסקים בו נשלחה; אם נשלח בדוא"ל - במועד שליחת הדוא"ל.

אישור בכתב של החברה על דבר משלוח או מסירה של הודעה ו/או מסמך כלשהם, מועדם ואופן שליחתם, ישמש הוכחה קבילה כלפי הלווה על המשלוח, המועד והמסירה הנזכרים בו.

חלק ב' - תנאים מיוחדים

ככל והלווה כולל מספר יחידים, כל אחד מיחיד הלווה חוזר ומאשר במפורש, כי: אחריות "הלווה" עפ"י הסכם זה ומסמכי העסקה היא ביחד ולחוד, וכל אחד מהם הינו ויהיה אחראי ביחד ולחוד לנכונות כל המצגים וההצהרות שניתנו במסגרת הסכם זה, מסמכי הבטוחות ויתר מסמכי העסקה ולמילוי כל ההתחייבויות לפי הסכם זה, מסמכי הבטוחות ויתר מסמכי העסקה. מתן כל סכום כספי ע"י החברה לכל אחד מהיחידים המהווים את הלווה ייחשב כאילו התקבל ע"י כל יחיד הלווה. אולם, אם מי מיחיד הלווה נפטר או היה פסול דין או הופטר בדרך כלשהי מאחריותו למילוי התחייבות כלשהי כאמור, לא תיפגע אחריותם של שאר היחידים המרכיבים את הלווה.

הוראות חלק זה להלן הינן בנוסף ובמצטבר להוראות חלק א' לעיל.

18. הבטוחות (כאמור בסעיף 8 לעיל)

הלווים יעמידו בטוחות להלוואה כדלקמן:

- 18.1 שטר חוב.
- 18.2 משכון ראשון בדרגה לטובת אובליגו א.א.פ. אדוונס פייננס (2016) בע"מ ח.פ. 515501799, ברשם המשכונות את כל זכויות הלווה בנכס המקרקעין שהינו זירת מגורים ברח' כליל החורש 9, דירה 37, ביישוב עפולה, הבנוי על גבי המקרקעין הידועים כגוש 19592 חלקה 144 (מגרש 1), אשר הזכויות בגינו רשומות בספרי החברה המשכנת גשם הירדן נהריה בע"מ ח.פ. 515869469 (להלן: "הנכס" ו-"החברה משכנת", בהתאמה).
- 18.3 משכון שני בדרגה לטובת א.ק. קרן בטחונות ממוקדת שותפות מוגבלת מס' שותפות 540292430 ("א.ק. קרן בטחונות"), ברשם המשכונות את כל זכויות הלווה בנכס (כהגדרתו לעיל).
- 18.4 משכנתא ראשונה בדרגה על זכויות הלווה בנכס (כהגדרתו לעיל), לטובת אובליגו א.א.פ. אדוונס פייננס (2016) בע"מ ח.פ. 515501799, שתהיה מוגבלת בסכום של 1,150,000 ש"ח לצורך הבטחת קרן ההלוואה בצירוף הריבית המשתלמת עפ"י הסכם ההלוואה, בגין קרן ההלוואה ו/או הריבית (ככל שמשתלמים), ריבית פיגורים, וכן - עמלות, הוצאות וחיובים שונים אחרים על פי הסכם ההלוואה.

עד מועד רישום משכנתא כאמור קבלת התחייבות לרישום משכנתא מדרגה שנייה לטובת המלווה מאת החברה המשכנת, מוגבלת בסכום של 1,150,000 ₪, בצירוף הריבית המשתלמת עפ"י הסכם ההלוואה, בגין קרן ההלוואה ו/או הריבית (ככל שמשתלמים), ריבית פיגורים, וכן - עמלות, הוצאות וחיובים שונים אחרים על פי הסכם ההלוואה וכן רישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא מדרגה שנייה (אשר תעודכן לדרגה ראשונה מיד לאחר סילוק ההתחייבויות מדרגה ראשונה הרשומה ביחס לנכס לטובת בנק לאומי למשכנתאות בע"מ).

- 18.5 משכנתא שניה בדרגה על זכויות הלווה בנכס (כהגדרתו לעיל), לטובת א.ק. קרן בטחונות, שתהיה מוגבלת בסכום של 1,150,000 ש"ח לצורך הבטחת קרן ההלוואה בצירוף הריבית המשתלמת עפ"י הסכם ההלוואה, בגין קרן ההלוואה ו/או הריבית (ככל שמשתלמים), ריבית פיגורים, וכן - עמלות, הוצאות וחיובים שונים אחרים על פי הסכם ההלוואה.

עד מועד רישום משכנתא כאמור קבלת התחייבות לרישום משכנתא מדרגה שלישית לטובת א.ק. קרן בטחונות מאת החברה המשכנת, מוגבלת בסכום של 1,150,000 ₪, בצירוף הריבית המשתלמת עפ"י הסכם ההלוואה, בגין קרן ההלוואה ו/או הריבית (ככל שמשתלמים), ריבית פיגורים, וכן - עמלות, הוצאות וחיובים שונים אחרים על פי הסכם ההלוואה וכן רישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא מדרגה שלישית (אשר תעודכן לדרגה שנייה מיד לאחר סילוק ההתחייבויות מדרגה ראשונה הרשומה ביחס לנכס לטובת בנק לאומי למשכנתאות בע"מ).

19. תנאים מוקדמים להעמדת ההלוואה

על אף כל האמור בהסכם זה ו/או מסמכי העסקה:

- ההלוואה (או כל חלק ממנה) תועמד ללווה ע"י החברה בכפוף לקיומם המלא, לשביעות רצון המלווה, של כל התנאים המוקדמים כדלקמן במצטבר (אלא אם ויתר המלווה על מי מהם):
- 19.1 ביחס לנכס המפורט בסעיף 18.2 לעיל, חתימת הלווה על שטר משכון לרבות הודעה בדבר רישום משכון ברשם המשכונות לרישום משכון ראשון בדרגה לטובת המלווה על זכויות הלווה בנכס ורישום משכון זה אצל רשם המשכונות.
 - 19.2 ביחס לנכס המפורט בסעיף 18.2 לעיל, חתימת הלווה על שטרי משכון/ כתב תנאי משכנתא לרישום משכון/ משכנתא מדרגה ראשונה לטובת מלווה ורישום משכנתא מדרגה ראשונה בלשכת רישום המקרקעין.

- 19.3 חתימת הלווה על הסכם זה, מסמכי הבטוחות, יתר מסמכי העסקה ועל כל מסמך אחר / נוסף, ככל שיידרש, במסגרת הסכם זה ו/או לצורך העמדת ההלוואה ו/או בקשר עם הבטוחות, לפי שיקול דעת החברה ובהתאם לדרישתה.
- 19.4 היותו של הנכס נקי וחופשי מכל זכות, שעבוד, משכון, עיקול, הערה או כל זכות צד ג' אחרת, וכן, לפי דרישת החברה, קבלת אישור זכויות ו/או כל אסמכתא נוספת המעידים על כך.
- 19.5 המצאת פוליסת ביטוח לנכס המקרקעין, בתנאים המפורטים בשטר המשכון המצורף להסכם זה (סעיף 4 לשטר), בנוסח לשביעות רצון החברה.
- 19.6 המצאת פוליסת ביטוח חיים, ללוויים לפיה (בין היתר) הנאמן ימונה כמוטב בלתי חוזר במקרה מוות, בנוסח לשביעות רצון החברה.
- 19.7 המצאת שמאות לנכס לשביעות רצון החברה.
- 19.8 המצאת ייפוי כוח נוטריוני כללי לטובת מורשה מטעם המלווה – בנוסח שיהיה לשביעות רצון המלווה.
- 19.9 במועד העמדת ההלוואה לא התקיים ולא צפוי להתקיים (לדעת החברה), אף אחד מהאירועים המפורטים בסעיף 9 לעיל (למעט אלה הנקובים בחלק ב' זה לעיל ובהתאם להוראות הנקובות לצידם).
- לא התקיימו התנאים דלעיל, במצטבר, במלואם ולשביעות רצונו המלא של המלווה, עד ליום **30.4.2025** לא תועמד ההלוואה ע"י המלווה, וללווה לא תהא, והוא מוותר בזה מראש ובאופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי המלווה בגין אי העמדת ההלוואה כאמור.

התחייבויות נוספות

הלווה מתחייב בזאת כי ממועד חתימת הסכם זה:

- (א) יודיע מיידית למלווה על כל הודעה והתראה שיקבל מנושה כלשהו ו/או בהתייחס לכל הליך משפטי שהינו צד לו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אישור וחתימת הלווה:

אני הח"מ (הלווה), אזולאי ג'אן חנן ת.ז. 302347471, מצהיר(ה) כי נמסר לי עותק של הסכם הלוואה על כל נספחיו, כי קראתי(נו) והבנתי(נו) את כל תנאיו ואני מתחייב(ת)(ים) לפעול על-פיו.

אני הח"מ (הלווה), אזולאי הילה ת.ז. 066567991, מצהיר(ה) כי נמסר לי עותק של הסכם הלוואה על כל נספחיו, כי קראתי(נו) והבנתי(נו) את כל תנאיו ואני מתחייב(ת)(ים) לפעול על-פיו.

חתימה	תאריך	אזולאי ג'אן חנן
חתימה	תאריך	אזולאי הילה

חתימת החברה

אישור עו"ד

אני הח"מ מאשר בזה כדלקמן:

1. הלווים אישרו בפניי כי הם קיבלו הסכם זה ושאר מסמכי ההתקשרות, במועד ובאופן שנתנו להם הזדמנות נאותה – לפני החתימה – לעיין במסמכים, ללמוד את פרטיהם, להתייעץ עם מומחים רלוונטים ולהעיר הערות.
2. הלווים שפרטי זהותם נזכרים בראש הסכם זה חתמו על הסכם זה בפניי.
3. אימתתי את פרטי הלווים שחתומים על הסכם זה באמצעות תעודות מקוריות רשמיות של מדינת ישראל (תעודת זהות ו/או רישיון נהיגה ו/או דרכון).
4. הלווים חתמו על הסכם זה לאחר שהסברתי להם במפורט, בשפה ובדרך שמובנים להם, את כל הפרטים, התנאים, הוויתורים, ההתחייבויות, האישורים, ההצהרות והנתונים שכלולים בו ולאחר ששוכנעתי שהסבריי הובנו כראוי על ידם.
5. הלווים חתמו על הסכם זה לאחר שהסברתי להם במפורט, בשפה ובדרך שמובנים להם את התוצאות המשפטיות הכלכליות והאחרות שנובעות ממנו ולאחר ששוכנעתי שהסבריי הובנו כראוי על ידם.
6. הלווים חתמו על הסכם זה לאחר שהסברתי להם במפורט שכל הפרטים הכלולים באישורי זה יחשבו כראיות קבילות להוכחת אמיתות תוכן בכל הליך משפטי, לאחר שהתרשמתי שהם הבינו את התוצאות הנובעות מכך והסכימו להם.
7. הלווים קיבלו ממני עותק מהסכם זה לאחר שחתמו עליו.
8. הקראתי באוזני הלווים את סעיפי אישורי זה.

תאריך	שם עוה"ד	מס' רישיון	כתובת	חותמת + חתימה